

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

สำนักงานอัยการ จังหวัด สุราษฎร์ธานี
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 114/2533

โจทก์

นาย สมคิด ทองขาว กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 80, มาตรา 337

ที่ดินที่เกิดเหตุอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แม้ผู้เสียหายได้รับการผ่อนผันจากทางราชการให้มีสิทธิทำกินชั่วคราวก็ตามแต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้เสียหายยังมิได้ยึดถือครอบครองเข้าทำประโยชน์ใด ๆ และผู้เสียหายกับจำเลยต่างยังแย่งกันครอบครองที่ดินดังกล่าวอยู่ ทั้งปรากฏว่าจำเลยเข้าใจโดยสุจริตว่าที่ดินเกิดเหตุเป็นของจำเลย ดังนั้นการที่จำเลยโต้เถียงกับผู้เสียหายเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินที่เกิดเหตุแล้วจำเลยพูดกับผู้เสียหายว่า ถ้าไม่ได้ที่ดินที่เกิดเหตุจะฆ่าสามีผู้เสียหายนั้นตามพฤติการณ์แห่งคดี น่าเชื่อว่า เป็นการพูดด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวมากกว่าที่จะมีเจตนาข่มขืนใจโดยขู่เข็ญผู้เสียหายอันจะเป็นความผิดฐานพยายามกรรโชก.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันข่มขืนใจผู้เสียหาย ห้ามมิให้ผู้เสียหายเข้าทำกินในที่ดินที่ผู้เสียหายได้รับอนุญาตให้มีสิทธิทำกินชั่วคราวในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อยอมให้จำเลยทั้งสองได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินเข้าทำกินดังกล่าว แทนโดยร่วมกันขู่เข็ญว่า หากไม่ยอมจะฆ่าทำอันตรายต่อชีวิตผู้เสียหาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 337

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 337, 80 จำคุก 6 เดือน จำเลยที่ 2 ให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่โจทก์ จำเลยที่ 1 นำสืบรับกันฟังได้ว่า ที่ดินที่เกิดเหตุอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งนางอัน เกื้อมี ผู้เสียหายได้ยื่นคำขอหนังสือสิทธิทำกินไว้ตามเอกสารหมายเลข 4 ต่อมาอธิบดีกรมป่าไม้อนุญาตให้ผู้เสียหายได้รับการผ่อนผันให้มีสิทธิทำกินชั่วคราวในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ครั้งที่ 1) เรียกว่า สทก.1 จำนวน 15 ไร่ตามเอกสารหมายเลข 2 วันเกิดเหตุผู้เสียหายใช้ให้นายนำชัย เลิศศรีนายอ้วน คุณเลิศ กับพวกรวม 4 คน ขึ้นไปถางหญ้าบนที่ดินแปลงดังกล่าวจำเลยที่ 1 พบเข้าจึงบอกให้หยุด ต่อมาในวันนั้นเวลาประมาณ 17 นาฬิกา จำเลยที่ 1 ที่ 2 ไปพบผู้เสียหายที่บ้านเกิดโต้เถียงกันขึ้น วันรุ่งขึ้นผู้เสียหายไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีแก่จำเลยฐานกรรโชก คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า จำเลยที่ 1 กระทำผิดตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือไม่เห็นว่า หลังเกิดเหตุร้อยตำรวจตรีสมยศ แก้วบังเกิด พนักงานสอบสวนไปดูที่เกิดเหตุ บันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ทำแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุและถ่ายภาพประกอบคดีตามบันทึกและภาพถ่ายหมายเลข 11 จ.12 จ.13 ปราบกฏว่าที่ดินที่เกิดเหตุเป็นที่ดินว่างเปล่ามีการแผ้วถางมานานแล้ว มีกล้วยป่าขึ้นตามธรรมชาติ ร้อยตำรวจตรีสมยศสอบถามคู่กรณีแล้วได้ความว่า ยังไม่มีการปลูกพืชผลหรือผล

ประโยชน์ใด ๆ เพียงแต่คู่กรณีจับจองและแผ้วถางไว้ แสดงว่าผู้เสียหายกับจำเลยที่ 1 ต่างแย่งการครอบครองที่ดินที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หาใช่ว่าผู้เสียหายเข้ายึดถือครอบครองมาก่อนตามที่โจทก์ฎีกาไม่ แม้ผู้เสียหายจะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมป่าไม้ให้ได้รับการผ่อนผันมีสิทธิทำกินชั่วคราวในที่ดินที่เกิดเหตุก็ตาม แต่การที่จำเลยที่ 1 พุดกับผู้เสียหายว่าถ้าผู้เสียหายได้หนังสือสิทธิทำกินชั่วคราวมาแล้ว จำเลยที่ 1 ยินดีชดใช้ค่าใช้จ่ยรวมทั้งค่าคนงานที่ขึ้นไปถางป่าให้มันแสดงว่าจำเลยที่ 1 เข้าใจโดยสุจริตว่า ที่ดินที่เกิดเหตุเป็นของตน ปราบกฏว่าเมื่อจำเลยที่ 1 พบคนงานผู้เสียหายขึ้นไปแผ้วถางที่ดินที่เกิดเหตุ ก็ได้ห้ามมิให้ถางโดยแจ้งว่ารอให้จำเลยที่ 1 พบกับนายสุรียสามิผู้เสียหายก่อน หลังจากนั้นจำเลยที่ 1 ก็ได้ไปพบผู้เสียหายที่บ้านเพื่อเจรจาเรื่องที่ดินที่เกิดเหตุจนเกิดโต้เถียงกันขึ้น การที่จำเลยที่ 1 พุดกับผู้เสียหายว่าถ้าไม่ได้ที่ดินที่เกิดเหตุจะฆ่าสามิผู้เสียหายนั้นตามพฤติการณ์แห่งคดีแล้วน่าเชื่อว่าเป็นการพุดด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวมากกว่า จำเลยที่ 1 หาได้มีเจตนาที่จะทำตามคำพุดแต่อย่างใดไม่พยานหลักฐานโจทก์เท่าที่นำเสนอมายังรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 มีเจตนาข่มขืนใจโดยขู่เข็ญผู้เสียหายอันจะเป็นความผิดฐานพยายามกรรโชกตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์นั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(พินิจ ฉิมพาลี-เคียง บุญเพิ่ม-มีพาศน์ะนันท์ โปตร)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ